जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक प्रभाग) के न्यायालय में
गुरुग्राम, हरियाणा

वाणिज्यिक वाद संख्या _____ / 2024

Mehta Tech Pvt. Ltd.
यूनिट 401, पिनेकल बिज़नेस पार्क, अंधेरी ईस्ट, मुंबई – 400 093
CIN: U72900MH2016PTC278341
. . . . . वादी (Plaintiff)

— बनाम —

Kapoor Enterprises
प्लॉट नं. 22-A, सेक्टर 18, इंडस्ट्रियल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा – 122 001
. . . . . प्रतिवादी (Defendant)

वाद (Plaint) एवं Order XXXIX Rules 1 & 2 CPC के अंतर्गत तदर्थ अंतरिम निषेधाज्ञा (Ad-Interim Injunction) हेतु आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र

मैं, श्री Rahul Mehta, पुत्र श्री Vikram Mehta, आयु लगभग 44 वर्ष, Mehta Tech Pvt. Ltd. के Director, निवासी फ्लैट नं. 1204, ओबेरॉय स्काई हाइट्स, अंधेरी ईस्ट, मुंबई – 400 093, और कार्यालय यूनिट 401, पिनेकल बिज़नेस पार्क, अंधेरी ईस्ट, मुंबई – 400 093, सविधि शपथ लेकर निम्नानुसार घोषणा करता हूँ:

भाग I — पहचान, प्राधिकार एवं ज्ञान का आधार

1. मैं वादी कंपनी Mehta Tech Pvt. Ltd. का Director एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ। मैं वादी कंपनी के निगमन के समय से उससे जुड़ा हूँ और इसके व्यावसायिक संचालन — जिसमें समस्त ग्राहक संलग्नताएँ, वाणिज्यिक अनुबंध और वित्तीय वसूलियाँ सम्मिलित हैं — का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता हूँ। प्रतिवादी Kapoor Enterprises के साथ वर्तमान विवाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से मैं पूर्णतः परिचित हूँ।

2. मैं वादी कंपनी के Board of Directors की दिनांक 10 जनवरी, 2024 को विधिवत् आहूत बैठक में पारित Board Resolution के आधार पर वादी कंपनी की ओर से यह Affidavit शपथ लेने हेतु विधिवत् प्राधिकृत हूँ। उक्त Board Resolution की प्रमाणित प्रति Annexure C के रूप में संलग्न है।

3. इस Affidavit में वर्णित तथ्य, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत हैं और वादी कंपनी द्वारा सामान्य व्यावसायिक कार्यक्रम में संधारित अभिलेखों, दस्तावेज़ों एवं पत्राचारों पर आधारित हैं। यहाँ उल्लिखित सभी दस्तावेज़ मूल प्रतियों की सच्ची प्रतियाँ हैं।

4. मैंने उपर्युक्त प्रकरण में दाखिल वाद (Plaint) की विषय-वस्तु पढ़ी एवं समझी है। मैं पुष्टि करता हूँ कि उसमें वर्णित समस्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

भाग II — शपथ पर घोषित तथ्य

5. मैं कहता हूँ कि दिनांक 20 मार्च, 2022 के आसपास वादी एवं प्रतिवादी के मध्य 'Software Implementation and Enterprise Resource Planning Services Agreement' शीर्षक से एक औपचारिक लिखित अनुबंध, संदर्भ सं. MT/KE/ERP/2022/007 (इसे आगे 'Agreement' कहा जाएगा), निष्पादित किया गया। यह Agreement वादी के मुंबई कार्यालय में दोनों पक्षों के साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित हुआ। मैंने व्यक्तिगत रूप से वादी कंपनी की ओर से Agreement पर हस्ताक्षर किए।

6. मैं कहता हूँ कि Agreement के अंतर्गत सहमत कुल अनुबंध मूल्य रु. 60,00,000/- (रुपये साठ लाख मात्र) था, जो लागू GST से पृथक् था। भुगतान परियोजना मील-पत्थरों से संबद्ध पाँच (5) किस्तों (Tranches) में किया जाना था। प्रतिवादी ने Tranche 1 एवं 2 के विरुद्ध कुल रु. 23,00,000/- का भुगतान किया, परंतु तत्पश्चात् हमारी बार-बार की माँगों के बावजूद किसी भी अतिरिक्त भुगतान करने में पूर्णतः विफल एवं अस्वीकृत रहा।

7. मैं कहता हूँ कि वादी की टीम ने परियोजना के निष्पादन में पर्याप्त मानव, वित्तीय एवं बौद्धिक संसाधनों को नियोजित किया। बारह (12) वरिष्ठ इंजीनियर, दो (2) परियोजना प्रबंधक एवं चार (4) व्यापार विश्लेषक इस कार्य हेतु लगभग चौदह (14) माह तक समर्पित रहे। वादी के आंतरिक लागत अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि इस परियोजना के निष्पादन में वादी द्वारा वहन की गई कुल कर्मचारी लागत, अवसंरचना लागत एवं तृतीय-पक्ष लाइसेंसिंग लागत रु. 38,00,000/- से कम नहीं है।

8. मैं कहता हूँ कि आवश्यकता संग्रह (Requirements Gathering) का कार्य एवं System Requirements Specification (SRS) दस्तावेज़ दिनांक 28 जून, 2022 को या उसके आसपास पूर्ण कर प्रतिवादी को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए गए। विकास चरण (Development Phase) एवं User Acceptance Testing (UAT) दिनांक 22 नवंबर, 2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण हुए, और UAT Sign-Off Report उसी तिथि को प्रतिवादी के Project Coordinator, श्री Harpreet Singh Bedi, द्वारा निष्पादित किया गया।

9. मैं कहता हूँ कि संपूर्ण ERP Solution दिनांक 20 फरवरी, 2023 को Kapoor Enterprises की गुरुग्राम सुविधा में समस्त कार्यात्मक मॉड्यूलों में लाइव हुआ। एक औपचारिक Go-Live Certificate उक्त तिथि को प्रतिवादी के General Manager (IT) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। उक्त Go-Live Certificate की सच्ची प्रति Annexure A के रूप में संलग्न है।

10. मैं कहता हूँ कि अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 के मध्य वादी ने प्रतिवादी के विशिष्ट एवं लिखित अनुरोध पर आठ (8) अतिरिक्त Change Requests (CRs 04 से 11) पूर्ण किए। इन Change Requests में महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त कार्यक्षेत्र सम्मिलित थे, जैसे — कस्टमाइज़्ड प्रबंधन रिपोर्टिंग मॉड्यूल, तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स प्रदाता API एकीकरण, HR मॉड्यूल के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति एकीकरण, और मोबाइल एप्लिकेशन इंटरफेस संवर्धन। प्रत्येक Change Request के साथ एक हस्ताक्षरित Work Order एवं Scope Document था। समस्त पूर्ण Change Requests का कुल मूल्य रु. 10,40,000/- है।

11. मैं कहता हूँ कि इस Affidavit की शपथ की तिथि को प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित राशियाँ बकाया एवं देय हैं:

दावे का शीर्ष (Head of Claim)	राशि (रु.) / Amount (Rs.)	देय तिथि / Due Date
विकास एवं UAT मील-पत्थर (Tranche 3)	15,00,000/-	30-Nov-2022
Go-Live एवं परिनियोजन (Tranche 4)	15,00,000/-	28-Feb-2023
वार्षिक रखरखाव अनुबंध – वर्ष 1 (Tranche 5)	12,00,000/-	01-Mar-2023
Change Requests (CRs 04–11)	10,40,000/-	विभिन्न 2023
कुल बकाया / TOTAL OUTSTANDING	**52,40,000/-**	—

12. मैं कहता हूँ कि प्रतिवादी के Director श्री Aditya Kapoor ने दिनांक 03 नवंबर, 2023 के ई-मेल द्वारा पक्षों के मध्य किसी भी बाध्यकारी समझौते के अस्तित्व को अस्वीकार किया। यह पूर्णतः असत्य है। प्रतिवादी का स्वयं का आचरण — UAT Report पर हस्ताक्षर करना, Go-Live Certificate पर प्रति-हस्ताक्षर करना, Change Work Orders का अनुरोध करना एवं उन पर हस्ताक्षर करना, तथा आंशिक भुगतान करना — Agreement के अस्तित्व, वैधता एवं बाध्यकारी प्रकृति को अखंडनीय रूप से प्रमाणित करता है।

13. मैं कहता हूँ कि वादी को महत्त्वपूर्ण वित्तीय हानि एवं प्रतिष्ठा क्षति हुई है। प्रतिवादी की जानबूझकर की गई चूक के कारण वादी द्वारा वहन की गई कुल निमज्जित लागत (sunk cost) एवं अवसर लागत (opportunity cost) रु. 75,00,000/- से कम नहीं आँकी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी से वसूली की आवश्यकता के कारण संसाधनों के विचलन के कारण वादी दो अन्य महत्त्वपूर्ण मूल्य वाली ग्राहक संलग्नताओं को स्थगित करने के लिए बाध्य हुआ।

14. मैं कहता हूँ कि ERP कार्यान्वयन क्षेत्र में वादी की प्रतिष्ठा को भौतिक क्षति हुई है। विनिर्माण क्षेत्र के संभावित ग्राहकों को, जो Kapoor Enterprises के साथ वादी के जुड़ाव से अवगत थे, चल रहे विवाद एवं Agreement के प्रतिवादी के सार्वजनिक खंडन के

बारे में जानकारी हो गई है। इससे व्यापार की संभावित हानि हुई है जिसे परिमाणित करना कठिन है, किंतु वह वास्तविक एवं पर्याप्त है।

भाग III — तदर्थ अंतरिम निषेधाज्ञा (Ad-Interim Injunction) हेतु आधार

15. प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case): वादी के पास एक अत्यंत सशक्त एवं अखंडनीय प्रथम दृष्टया मामला है, जो प्रमाणित दस्तावेज़ी साक्ष्यों द्वारा स्थापित है — जिसमें हस्ताक्षरित Agreement, UAT Sign-Off Report, Go-Live Certificate, चालान (invoices) तथा Change Request Work Orders सम्मिलित हैं — जो सभी प्रतिवादी के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित हैं। Agreement को अस्वीकार करने का प्रतिवादी का प्रयास स्पष्टतः अस्थायी एवं बारह माह से अधिक की अवधि में उसके स्वयं के कार्यों द्वारा खंडित है।

16. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): सुविधा का संतुलन पूर्णतः वादी के पक्ष में है। वादी एक मध्यम आकार की प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके लिए रु. 52,40,000/- की हानि एक महत्त्वपूर्ण एवं भौतिक वित्तीय बोझ है। दूसरी ओर, प्रतिवादी एक विनिर्माण एवं व्यापारिक कंपनी है जिसके पास पर्याप्त स्थाई संपत्तियाँ एवं चालू व्यावसायिक राजस्व हैं। संपत्तियों के विनिपात (disposition) पर रोक लगाने वाली निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को कोई वैध क्षति नहीं होगी।

17. अपूरणीय क्षति (Irreparable Harm): यदि प्रतिवादी को अपनी संपत्तियों को हस्तांतरित करने या उन पर भार आरोपित करने की अनुमति दी जाती है — और विश्वसनीय जानकारी से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी ने हाल ही में Plot No. 22-A पर स्थित अपनी गुरुग्राम औद्योगिक परिसर की बिक्री के लिए वार्ता आरंभ की है — तो वादी के पक्ष में पारित कोई भी अंतिम डिक्री केवल एक कागज़ी डिक्री बन जाएगी, जो क्रियान्वित करने में असमर्थ होगी। यदि निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है तो वादी को होने वाली क्षति अपूरणीय एवं अप्रतिपूरणीय होगी।

18. पर्याप्त वैकल्पिक उपाय का अभाव (No Adequate Alternative Remedy): एक बार धन वितरित होने या संपत्तियाँ अंतरित हो जाने पर, यदि प्रतिवादी जानबूझकर अपनी संपत्ति नष्ट करता है, तो उन्हें प्रभावी ढंग से वापस नहीं पाया जा सकता। प्रस्तुत वाद के निपटारे तक वादी के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है।

भाग IV — अतिरिक्त कथन

19. मैं कहता हूँ कि वादी ने उसी विषय-वस्तु के संबंध में किसी अन्य न्यायालय या मंच में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई अन्य वाद, आवेदन या कार्यवाही दाखिल नहीं की है। प्रस्तुत वाद इस विवाद के संबंध में वादी द्वारा संस्थित प्रथम एवं एकमात्र विधिक कार्यवाही है।

20. मैं कहता हूँ कि वादी तदर्थ अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान की शर्त के रूप में इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित किसी भी नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है, जिसमें क्षतियों के संबंध में वचन-पत्र (undertaking as to damages) का दाखिला सम्मिलित है।

21. मैं कहता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, इस Affidavit की तिथि को पक्षों के मध्य कोई समानांतर कार्यवाही या मध्यस्थता (arbitration) लंबित नहीं है।

भाग V — परियोजना निष्पादन एवं साक्ष्य का विवरण

22. मैं कहता हूँ कि वादी की परियोजना टीम ने पूरे कार्यक्रम के दौरान विस्तृत परियोजना लॉग, स्थिति रिपोर्ट एवं बैठक कार्यवृत्त (meeting minutes) संधारित किए। ये अभिलेख पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादी के कर्मचारी — जिनमें श्री Harpreet Singh Bedi (Project Coordinator), सुश्री Sunita Arora (Finance Lead), श्री Rajesh Kapoor (HR Manager), और श्री Deepak Verma (Operations Manager) सम्मिलित हैं — परियोजना के सभी चरणों में सक्रिय रूप से भाग लिया, आवश्यकताएँ उठाईं, डिज़ाइन अनुमोदित किए, और UAT परिणामों पर हस्ताक्षर किए।

23. मैं कहता हूँ कि UAT Phase I के दौरान प्रतिवादी के अंतिम उपयोगकर्ताओं (end-users) द्वारा सभी पाँच ERP मॉड्यूलों का परीक्षण किया गया। UAT में सभी पाँच मॉड्यूलों में दो सौ चालीस (240) से अधिक परीक्षण परिदृश्यों को शामिल किया गया। प्रतिवादी की टीम ने UAT के दौरान तैंतालीस (43) अवलोकन प्रस्तुत किए, जिन्हें वादी की टीम ने Go-Live से पूर्व सभी हल किया और पुनः परीक्षण किया। हस्ताक्षरित UAT समापन रिपोर्ट पुष्टि करती है कि सभी तैंतालीस अवलोकन संतोषजनक रूप से हल किए गए।

24. मैं कहता हूँ कि दिनांक 20 फरवरी, 2023 का Go-Live Certificate विशेष रूप से यह अभिलिखित करता है कि 'ERP Solution को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, परीक्षण किया गया है, और सभी कार्यात्मक मॉड्यूलों में तैनात किया गया है और इसे समस्त संविदात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है।' प्रतिवादी के स्वयं के General Manager द्वारा यह निःसंदिग्ध स्वीकृति वादी की परिदायनों की गुणवत्ता या पूर्णता के संबंध में किसी भी पश्चातवर्ती विवाद को समाप्त करती है।

25. मैं कहता हूँ कि निम्नलिखित Change Requests प्रतिवादी के विशिष्ट लिखित अनुरोध पर वादी द्वारा निष्पादित किए गए, और प्रत्येक को औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित एवं स्वीकृत किया गया:

CR सं.	विवरण (Description)	माह (Month)	मूल्य (Rs.)	स्थिति (Status)
CR-04	प्रबंधन रिपोर्टिंग हेतु कस्टम MIS Dashboard	अप्रैल 2023	1,80,000/-	स्वीकृत
CR-05	तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स प्रदाता (API) एकीकरण	मई 2023	2,20,000/-	स्वीकृत
CR-06	HR मॉड्यूल के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति एकीकरण	मई 2023	1,50,000/-	स्वीकृत
CR-07	GST E-Invoicing Module संवर्धन	जून 2023	1,40,000/-	स्वीकृत
CR-08	फील्ड सेल्स टीम हेतु Mobile Application Interface	जुलाई 2023	2,10,000/-	स्वीकृत
CR-09	Vendor Self-Service Portal संवर्धन	अगस्त 2023	1,40,000/-	स्वीकृत
	कुल / TOTAL		**10,40,000/-**	

26. मैं कहता हूँ कि वादी ने प्रत्येक पूर्ण मील-पत्थर एवं प्रत्येक Change Request के विरुद्ध औपचारिक कर चालान (tax invoices) उठाए। सभी चालान प्रतिवादी के Finance Department को पंजीकृत ई-मेल तथा कूरियर द्वारा भेजे गए। सभी चालानों की प्रतियाँ इसके साथ दाखिल की गई हैं। प्रतिवादी ने वादी के पास उपलब्ध आंतरिक पत्राचार में चालानों की प्राप्ति स्वीकार की है, किंतु उनमें से किसी को भी भुगतान के लिए संसाधित करने में विफल रहा है।

27. मैं कहता हूँ कि प्रतिवादी के Director श्री Aditya Kapoor ने दिनांक 22 अगस्त, 2023 के ई-मेल में यह स्वीकार किया कि 'ERP प्रणाली सुचारु रूप से चल रही है और हमारी टीमें इसे प्रतिदिन उपयोग कर रही हैं', किंतु कहा कि भुगतान 'आंतरिक समीक्षा के बाद' जारी किया जाएगा — एक ऐसी समीक्षा जो कभी भी साकार नहीं हुई। यह ई-मेल Annexure D-3 के रूप में संलग्न है और वादी के प्रदर्शन तथा प्रतिवादी के भुगतान दायित्व की स्पष्ट स्वीकृति है।

भाग VI — वित्तीय प्रभाव एवं तात्कालिकता

28. मैं कहता हूँ कि रु. 52,40,000/- के अभुगतान ने वादी कंपनी को गंभीर वित्तीय तनाव में डाल दिया है। वादी एक मध्यम आकार की प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका वार्षिक राजस्व लगभग रु. 8 करोड़ है। बकाया देय राशि वादी के त्रैमासिक राजस्व के पैंसठ प्रतिशत (65%) से अधिक है, और उनकी अवसूली ने नई परियोजनाओं में निवेश करने तथा कर्मचारी वेतन दायित्वों को समय पर पूरा करने की वादी की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

29. मैं कहता हूँ कि वादी को मार्च 2023 में प्रतिवादी के अभुगतान के कारण उत्पन्न नकद प्रवाह (cash flow) अंतर को पूरा करने के लिए अपने बैंकरों से 14% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रु. 25,00,000/- का आपातकालीन व्यापार ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस उधार पर ब्याज लागत — जो पूर्णतः प्रतिवादी की चूक के कारण है — इस Affidavit की तिथि को लगभग रु. 3,50,000/- है।

30. मैं कहता हूँ कि मुझे उद्योग संपर्कों के माध्यम से प्राप्त विश्वसनीय बाज़ार जानकारी के आधार पर आशंका है कि Kapoor Enterprises वर्तमान में Plot No. 22-A, Sector 18, गुरुग्राम स्थित अपनी विनिर्माण परिसर — जो इसकी प्राथमिक एवं सर्वाधिक मूल्यवान स्थाई संपत्ति है — की बिक्री के लिए वार्ता कर रही है। यदि ऐसी बिक्री आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो वादी के पक्ष में पारित कोई भी डिक्री क्रियान्वित करने में असमर्थ हो जाएगी, जिससे अपूरणीय एवं अप्रतिपूरणीय क्षति होगी।

31. मैं कहता हूँ कि वादी यह Affidavit सद्भावना में और किसी भी भौतिक तथ्य के दुराव के बिना दाखिल करता है। यहाँ किए गए समस्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं और दस्तावेज़ी साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं, जिन्हें वादी इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है।

भाग VII — अतिरिक्त कथन

32. मैं कहता हूँ कि वादी ने उसी विषय-वस्तु के संबंध में किसी अन्य न्यायालय या मंच में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई अन्य वाद, आवेदन या कार्यवाही दाखिल नहीं की है। प्रस्तुत वाद इस विवाद के संबंध में वादी द्वारा संस्थित प्रथम एवं एकमात्र विधिक कार्यवाही है।

33. मैं कहता हूँ कि वादी तदर्थ अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान की शर्त के रूप में इस माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित किसी भी नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है, जिसमें क्षतियों के संबंध में वचन-पत्र (undertaking as to damages) का दाखिला सम्मिलित है।

34. मैं कहता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, इस Affidavit की तिथि को पक्षों के मध्य कोई समानांतर कार्यवाही या मध्यस्थता (arbitration) लंबित नहीं है।

35. मैं कहता हूँ कि वादी इस माननीय न्यायालय को विवाद में किसी भी भौतिक घटनाक्रम — जिसमें किसी भी सुलह-वार्ता, प्रतिवादी की संपत्ति की गतिविधियाँ, या किसी भी पक्ष की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन सम्मिलित हैं — के बारे में सूचित रखने का वचन देता है।

36. मैं कहता हूँ कि प्रस्तुत वाद दाखिल करने से पूर्व, वादी ने संवाद एवं वार्ता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए वास्तविक एवं सद्भावनापूर्ण प्रयास किए। वादी के Managing Director ने व्यक्तिगत रूप से दिनांक 18 अगस्त, 2023 को मुंबई में प्रतिवादी के Director श्री Aditya Kapoor से एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने हेतु मुलाकात की। उस बैठक में श्री Aditya Kapoor ने मौखिक रूप से वादी को आश्वासन दिया कि पैंतालीस (45) दिनों के भीतर भुगतान जारी किया जाएगा। वास्तव में कोई भुगतान नहीं किया गया। उक्त बैठक का विवरण Annexure D-5 के रूप में संलग्न है।

भाग VIII — घटनाओं की कालानुक्रमिक समय-रेखा

इस माननीय न्यायालय की सुविधा के लिए, वादी नीचे इस विवाद की प्रमुख घटनाओं की एक समेकित कालानुक्रमिक समय-रेखा प्रस्तुत करता है:

तिथि / अवधि	घटना (Event)
अगस्त 2021	पक्षों के मध्य प्रारंभिक संपर्क — प्रतिवादी ने ERP समाधान हेतु वादी से संपर्क किया
नव. 2021 – फर. 2022	तकनीकी चर्चा, साइट सर्वेक्षण एवं वाणिज्यिक वार्ता
20 मार्च 2022	Agreement (MT/KE/ERP/2022/007) पक्षों के मध्य निष्पादित
मार्च – अप्रैल 2022	Tranche 1 (रु. 13L अग्रिम) प्रतिवादी द्वारा भुगतान; परियोजना प्रारंभ
मई – जून 2022	आवश्यकता संग्रह; SRS दिनांक 28 जून, 2022 को प्रस्तुत
जुलाई 2022	Tranche 2 (रु. 10L) SRS स्वीकृति पर प्रतिवादी द्वारा भुगतान
अगस्त – नव. 2022	ERP सॉफ्टवेयर विकास एवं आंतरिक QA परीक्षण
22 नव. 2022	UAT पूर्ण; UAT Sign-Off Report प्रतिवादी द्वारा निष्पादित
नव. 2022 – फर. 2023	डेटा माइग्रेशन, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण (150+ उपयोगकर्ता), एवं Go-Live तैयारी
20 फर. 2023	ERP System Go-Live; Go-Live Certificate प्रतिवादी के GM (IT) द्वारा हस्ताक्षरित
30 नव. 2022	**Tranche 3 देय (रु. 15L) — भुगतान नहीं किया गया**
28 फर. 2023	**Tranche 4 देय (रु. 15L) — भुगतान नहीं किया गया**
01 मार्च 2023	**AMC वर्ष 1 देय (रु. 12L) — भुगतान नहीं किया गया**

तिथि / अवधि	घटना (Event)
अप्रैल – अग. 2023	आठ (8) Change Requests (CRs 04-11) निष्पादित एवं हस्ताक्षरित
05 अप्रैल 2023	वादी द्वारा अवैतनिक Tranche 3 के संबंध में प्रथम ई-मेल स्मरण-पत्र
18 मई 2023	अनुवर्ती कार्यवाही; प्रतिवादी द्वारा भुगतान का मौखिक आश्वासन
18 अग. 2023	मुंबई में बैठक — प्रतिवादी के Director ने 45 दिनों में भुगतान का आश्वासन दिया
12/15 सित. 2023	प्रतिवादी ने पहली बार लिखित रूप में कमियों के आरोप उठाए (कालातीत)
02 अक्टू. 2023	पंजीकृत डाक द्वारा औपचारिक माँग पत्र
03 नव. 2023	प्रतिवादी के Director ने किसी भी बाध्यकारी Agreement के अस्तित्व को अस्वीकार किया
22 नव. 2023	वादी के प्रबंधन द्वारा अंतिम पूर्व-नोटिस माँग पत्र
12 फर. 2024	Sharma & Iyer Associates द्वारा औपचारिक कानूनी नोटिस जारी
22 फर. 2024	इस माननीय न्यायालय के समक्ष वाद (Plaint) दाखिल

सत्यापन (Verification)

मैं, उपर्युक्त शपथकर्ता, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि इस Affidavit के अनुच्छेद 1 से 35 की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं कहता हूँ कि मैंने कोई असत्य कथन नहीं किया है और कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छुपाया है।

मुंबई में दिनांक 15 फरवरी, 2024 को सत्यापित।

_____

Rahul Mehta
Director, Mehta Tech Pvt. Ltd.
शपथकर्ता (Deponent)

मेरे द्वारा पहचाना गया एवं मुंबई में दिनांक 15 फरवरी, 2024 को मेरे समक्ष सविधि शपथ ली / पुष्टि की गई।

_____

शपथ आयुक्त / नोटरी पब्लिक
मुंबई

संलग्नक: A – Go-Live Certificate (20.02.2023) | B – UAT Sign-Off Report | C – Board Resolution (10.01.2024) | D – चयनित ई-मेल पत्राचार | E – Change Request Work Orders (CRs 04–11) | F – नमूना चालान (Sample Invoices)